



ENMIENDA N°1 AL “CONTRATO DE SERVICIOS DE UBER EATS (ESPAÑA)”

La presente enmienda al “Contrato de Servicios de Uber Eats (España)” (en adelante, la “Enmienda N° 1”) se hará efectiva en la fecha de firma entre:

Portier Eats Spain, S.L., una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de España (número de registro: B88515200), con domicilio social en Calle José Abascal 56, 28003 Madrid, España ("**Uber Eats España**");

Uber Portier B.V., una sociedad debidamente constituida de conformidad con la legislación de Países Bajos (número de registro: 65851307), con domicilio social en Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam, Países Bajos ("**Uber Portier**") (Uber Eats España y Uber Portier serán designados conjuntamente como "**Uber**"); y

Gula Corporation S.L. (B75466789) (con nombre comercial “Gula”) y domicilio social en es Calle Victorio 26, 30003, Murcia España (el "**Comerciante**") (conjuntamente, las "**Partes**").

En consideración de la relación mercantil que las vincula en base al Contrato de Servicios de Uber Eats (España) que ambas Partes suscribieron el 15 de noviembre de 2024 (el “Contrato”), las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Las Partes desean modificar el Contrato tal y como se establece en la presente Enmienda N° 1.
2. Los términos definidos en el Contrato que no se definan de otro modo en la presente Enmienda N° 1 tendrán el significado que se les da en el Contrato.
3. Las Partes acuerdan que todas las disposiciones del Contrato que no hayan sido modificadas explícitamente mediante esta Enmienda N° 1 permanecerán en pleno vigor y tendrán todos los efectos atribuibles en Derecho.
4. Mediante la presente Enmienda N° 1, las Partes acuerdan modificar la Cláusula VII. Pacto de Exclusividad del Contrato, a fin de **transicionar hacia un régimen de Semi-Exclusividad**. Bajo este nuevo régimen, se autoriza al Comerciante a operar en una única plataforma de agregación adicional similar a los servicios de Uber Eats, sujeto al cumplimiento de las condiciones comerciales y promocionales descritas a continuación.

Desde la Fecha de Firma de la presente Enmienda N°1 (en adelante, el “**Periodo de Semi-Exclusividad**”) hasta el 30 de noviembre de 2027, el Comerciante se compromete a cumplir con todos los siguientes compromisos de Semi-Exclusividad (los “**Compromisos de Semi-Exclusividad**”):

- I. Que sólo celebrará un contrato adicional con una empresa que lleve a cabo, preste o facilite los mismos servicios o similares a los proporcionados por Uber Eats al Comerciante en virtud del Contrato, o que tenga un propósito sustancialmente similar al de Uber Eats, incluidos, entre otros, Deliveroo, Glovo, Takeaway, Delivery Hero, Just Eat o cualquier otra plataforma de entrega de productos en línea. Para mayor claridad, el Comerciante podrá trabajar con solamente un operador adicional a Uber Eats durante la duración del Contrato. En ningún caso podrá operar con más de un (1) operador adicional a Uber Eats.
- II. No promocionar ni aparecer en cualquier otra plataforma de reparto a domicilio (sin carácter limitativo, Glovo, Delivery Hero, Deliveroo, Takeaway, Just Eat), ya sea para recogida en local/establecimiento o reparto a domicilio, eventos, promociones, métodos de pago, etc. ni presencial ni online; a excepción del agregador adicional seleccionado bajo el régimen de Semi Exclusividad anteriormente mencionado.



- III. No colaborar con terceros o en actividades u oportunidades de negocio si ello significa realizar su actividad de venta a domicilio, recogida y reparto a domicilio con un operador distinto a Uber Eats y el operador adicional permitido.
- IV. Promover y comunicar que Uber Eats es la plataforma con la que colabora para sus ventas a domicilio y para recoger en los propios restaurantes de la marca del Comerciante.
- V. Los restaurantes o locales del Comerciante aceptarán un porcentaje mínimo del [noventa y ocho por ciento] (98%) de los pedidos realizados a través de la app de Uber Eats.
- VI. Los restaurantes o locales del Comerciante estarán online un porcentaje mínimo del [noventa y ocho por ciento] (98%) de sus respectivas horas de apertura, como se muestra en la Aplicación Uber Eats.
- VII. El Comerciante se compromete a mantener, como mínimo, el mismo número de locales/restaurantes abiertos que tiene en el momento de la firma del Contrato. Si el Comerciante se encuentra en la necesidad de cerrar uno de sus locales/restaurantes, éste deberá informar por escrito al equipo de Uber Eats con sesenta (60) días de antelación.
- VIII. Precios de artículos en los locales: Como consecuencia de las inversiones de Uber para que los productos del Comerciante estén disponibles en las aplicaciones de Uber y para mantener la asequibilidad de dichos productos para los usuarios finales, y a menos que lo prohíban las leyes aplicables o se acuerde así en el presente Contrato, el precio de los artículos del Comerciante en la aplicación de Uber Eats no debe ser superior a un **[10%]** adicional respecto al precio de los mismos artículos en los locales físicos del Comerciante, ni podrá ser superior a los precios ofrecidos por el Comerciante para los mismos artículos en cualquier otra plataforma de entrega a domicilio de terceros.

Los Compromisos de Semi-Exclusividad afectan a todos los Artículos ofrecidos por el Comerciante en sus establecimientos y se extenderá independientemente de posibles cambios de propiedad, fusiones, adquisiciones o franquicias.

Además, los Compromisos de Semi-Exclusividad abarcan y comprometen:

- I. A todos los restaurantes del Comerciante que operan bajo la marca Gula en España (franquiciados incluidos) y cualquier posible marca que se cree directa o indirectamente durante el Periodo de Semi-Exclusividad bajo la persona jurídica del Comerciante y;
- II. A cualquier empresa del mismo grupo societario o participada por el Comerciante;

Ambas Partes acuerdan que el cumplimiento de todos y cada uno de los Compromisos de Semi-Exclusividad tiene carácter de obligación esencial, garantizando así el correcto funcionamiento del Contrato y el cumplimiento de la finalidad perseguida por ambas Partes.

- 5. Mediante la presente Enmienda N° 1, las Partes acuerdan modificar el apartado II de la cláusula VII. Pacto de Exclusividad relativo a las tarifas aplicables. Por lo que, en contraprestación a los Compromisos de Semi-Exclusividad durante el Periodo de Semi-Exclusividad pactado, Uber ofrecerá los siguientes beneficios al Comerciante, los cuales, en su conjunto, serán referidos como el nuevo "Bonus de Semi-Exclusividad"dejando sin efecto la redacción anterior. En su lugar, Uber aplicará las siguientes tarifas de servicio en sustitución de cualesquiera otras previstas anteriormente:



- **Tarifa de Servicio del Método del Mercado (Usuarios Uber One):** veinticinco por ciento (25%) por cada Artículo vendido a través de la Aplicación Uber Eats.
 - **Tarifa de Servicio del Método del Mercado (Usuarios No Uber One):** veinticinco por ciento (25%) por cada Artículo vendido a través de la Aplicación Uber Eats.
 - **Tarifa de Servicio del Método del Agrupador:** quince por ciento (15%) por cada Artículo que el Comerciante venda a través de la Aplicación Uber Eats
 - **Tarifa de Servicio del Método de Recogida:** quince por quince (15%) por cada Artículo sin entrega que el Comerciante venda a través de la Aplicación Uber Eats
 - Asimismo, las Partes reconocen la finalización del periodo de "Intro Fee" previsto en el Contrato , resultando de aplicación las tarifas aquí descritas de manera inmediata tras la entrada en vigor de esta Enmienda N°1.
6. **Extinción del Bonus por Expansión.** Mediante la presente Enmienda N° 1, las Partes acuerdan expresamente **dejar sin efecto y extinguir** el compromiso de inversión por expansión detallado en la Cláusula VIII, párrafo B - Oferta de Exclusividad del Contrato ("Inversión en bono de expansión"), el cual preveía el abono de ochenta mil euros (80.000 €) anuales por la apertura de nuevos locales del Comerciante. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Enmienda N°1, dicho concepto deja de existir, no devengándose importe alguno por futuras aperturas ni siendo reclamable cuantía alguna bajo este concepto por parte del Comerciante.
7. **Extinción del Bonus destinado a Marketing Out if App:** Mediante la presente Enmienda N° 1, las Partes acuerdan expresamente **dejar sin efecto y extinguir** el compromiso de inversión por expansión detallado en la Cláusula VIII, párrafo B - Oferta de Exclusividad del Contrato ("Inversión en bono de Marketing Out of App"), el cual preveía el abono de veinte mil euros (20.000 €) entre el 1 de Diciembre de 2025 y el 30 de Noviembre de 2026. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Enmienda N°1, dicho concepto deja de existir, no devengándose importe alguno por inversiones en Marketing ni siendo reclamable cuantía alguna bajo este concepto por parte del Comerciante.
8. Adicionalmente, y como parte de los acuerdos alcanzados para el Periodo de Semi-Exclusividad, las Partes acuerdan los siguientes compromisos por parte del Comerciante:
- El Comerciante se compromete a mantener en la Aplicación Uber Eats una estrategia promocional al menos equivalente a la implementada en cualquier otra plataforma de terceros en la que opere durante el Periodo de Semi-Exclusividad. A estos efectos:
 - El nivel de inversión promocional y las condiciones ofrecidas en Uber Eats (incluyendo descuentos, promociones o visibilidad) serán materialmente más favorables que las ofrecidas en otras plataformas comparables.
 - En caso de lanzar campañas promocionales en plataformas competidoras, el Comerciante se compromete a replicarlas en Uber Eats en condiciones equivalentes en un plazo razonable.
 - Asimismo, durante la vigencia de la presente Enmienda N°1 el Comerciante se compromete a participar en al menos cincuenta (50) campañas nacionales hasta la finalización del contrato. Dicho volumen de promociones se distribuirá de la siguiente manera: al menos veinticinco (25) campañas bajo la modalidad de "2x1" y al menos veinticinco (25) bajo el formato de "30% OFF". Respecto a la operatividad de dichas acciones, se establecen las siguientes condiciones:
 - **Gestión y Selección:** La decisión final sobre el calendario de activaciones y las fechas específicas de ejecución debe tomarse de manera conjunta entre el Gula y Uber.
 - **Alcance de los Productos:** Las promociones mencionadas deberán aplicarse obligatoriamente sobre los productos principales del Comerciante (**Top 5 de ventas**). Quedan expresamente excluidos de estas acciones promocionales las bebidas, los postres y los entrantes.



Uber podrá solicitar información razonable para verificar el cumplimiento de esta obligación. El incumplimiento de lo anterior tendrá la consideración de incumplimiento del Contrato a los efectos previstos en la cláusula de penalización.

- El Comerciante se compromete a otorgar a Uber un periodo de exclusividad de siete (7) días naturales para todos los nuevos lanzamientos de productos que realice. Durante dicho plazo, la comercialización y distribución de los nuevos productos se realizará únicamente a través de la Aplicación de Uber Eats, de forma previa a su disponibilidad en cualquier otra plataforma de entrega a domicilio o canales de terceros. Esta exclusividad temporal comenzará a contar desde el primer día de puesta a la venta del producto al público, debiendo el Comerciante coordinar con Uber la carga y activación de estos nuevos ítems en la plataforma con la debida antelación.
 - Inversión en Posicionamiento: El Comerciante mantendrá una inversión constante del cinco por ciento (5%) de su facturación bruta mensual en la Aplicación Uber Eats destinada a acciones de marketing y posicionamiento dentro de la plataforma.
9. Mediante la presente Enmienda N° 1, las Partes acuerdan modificar la Cláusula VII. Apartado III relativa a las Penalizaciones por Incumplimiento, quedando establecida de la siguiente manera:

III.- Penalización por incumplimiento de los Compromisos de Semi-Exclusividad

En caso de incumplimiento del Comerciante de cualquiera de los Compromisos de Semi-Exclusividad, se aplicará la penalización estipulada en el contrato original firmado el 15/11/2024 en su cláusula VIII, Párrafo C, la cual se detalla a continuación para mayor claridad:

a) Para evitar cualquier duda, la Oferta de Exclusividad (o Semi-Exclusividad) o cualquier parte de la misma no se aplica en el supuesto de que el Comerciante no cumpla con la totalidad o parte de los Compromisos de Semi-Exclusividad durante toda la duración del Periodo pactado y/o incumpla cualquier otro término del Contrato.

b) En caso de que el Comerciante no cumpla con todos los Compromisos de Semi-Exclusividad durante todo el Periodo pactado, el Comerciante deberá abonar una **penalización calculada de trescientos mil euros (300.000 €)**, junto a la devolución de la comisión que Uber Eats ha dejado de ingresar resultado de la diferencia entre las Tarifas de Mercado estándar (30% de Tarifa de Servicio del Mercado) y las tarifas rebajadas percibidas durante la vigencia del Contrato. Asimismo, el Comerciante deberá devolver la totalidad de cualquier otra inversión realizada por Uber Eats España durante la vigencia del Contrato (incluyendo, sin limitación: bono de expansión, inversión en Sponsored Listing/Ads, inversión en promociones para usuarios nuevos y existentes, y bonos en base a facturación o precisión de pedidos).

c) Además, en caso de incumplimiento, Uber Eats no estará obligada a seguir pagando ninguna de las inversiones o bonos mencionados anteriormente, ni ninguna otra inversión descrita en el Contrato.

Las Partes manifiestan que la presente penalización es independiente y no sustitutiva de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual del Comerciante.

Sin perjuicio de lo anterior, el Comerciante tiene la obligación de notificar en el plazo de quince (15) días cualquier circunstancia o hecho nuevo que pueda tener incidencia directa en el volumen de negocio que se ha tenido en consideración por las Partes al suscribir la presente penalización. La comunicación de esta nueva circunstancia sólo provocará una reducción de la penalización en caso



de que las Partes así lo acuerden expresamente y por escrito. En ausencia de pacto seguirán vigentes las penalizaciones antes referidas.

A estos efectos, el Cese de Actividad deberá cumplir cumulativamente las siguientes condiciones:

1. Cese real de operaciones

Cierre efectivo de todos los establecimientos y cese completo de la actividad comercial del Comerciante.

2. Ausencia de continuidad económica

No continuación, directa o indirecta, de la actividad bajo:

- la misma u otra marca,
- a través del propio Comerciante, sus socios, administradores, sociedades del grupo o entidades vinculadas.

3. No transferencia de negocio

No transmisión, cesión o explotación de activos esenciales del negocio (incluyendo marca, know-how, locales o clientela) a terceros vinculados o no, que permita la continuidad sustancial de la actividad.

4. No reanudación

No reanudación de la actividad, directa o indirectamente, dentro de los doce (12) meses siguientes al Cese de Actividad.

5. Acreditación

El Comerciante deberá acreditar a satisfacción razonable de Uber el cumplimiento de las condiciones anteriores.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, la exención dejará de ser aplicable y el Comerciante deberá abonar íntegramente las cantidades previstas en la cláusula de penalización.

Salvo por las modificaciones expresamente acordadas en la presente Enmienda N° 1, todas las demás disposiciones del Contrato permanecerán en pleno vigor y efecto.

EN VIRTUD DE LO CUAL el Comerciante, Uber Eats España y Uber Portier firman la presente Enmienda N° 1 para que sea ejecutada por sus representantes en la Fecha de Entrada en Vigor.

Firmado por: **Uber Portier B.V.**

Nombre: Uber Management B.V.

Cargo: Director General

Firmado por: **Portier Eats Spain, S.L.**

Nombre: Blair Radford

Cargo: Director General A

Por: **GULA Corporation S.L.**

Nombre: Gonzalo Páez Caravaca

Cargo: Administrador



En nombre de Uber Management
B.V.

Fecha: abril 29, 2026

Nombre: Giorgiana Alexandru

Cargo: Director General A

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giorgiana Alexandru", written over a horizontal line.